

自動販売機営業許可契約書

甲、乙および丙は、自動販売機（以下、「自販機」という。）を設置し、営業することの許可に關して、以下のとおり契約（以下、「本契約」という。）を締結する。

1. 甲は、乙および丙に対し、本契約に記載の自販機設置場所（以下、「設置場所」という。）に自販機を設置する正当な権利を有することを保証する。また、甲は丙に対し、①設置場所に自販機を無償で設置し商品販売することができる権利を許すとともに、②丙が、当該権利に基づき、乙に対し、乙が設置場所に丙から貸与された自販機を無償で設置し商品販売することを許可すること（以下、当該許可を「乙に対する営業許可」という。）に異議を唱えないものとする。乙は、乙に対する営業許可に基づき、設置場所において自ら主体となり自販機を設置し商品販売する事業を営むことの対価として、本契約に記載の販売手数料を甲へ支払うものとする。
2. 乙は、乙に対する営業許可に基づき設置された自販機について、自販機への商品補充、売上金の回収、保全・修理等（以下、「オペレーション業務」という。）を第三者に委託することができる（以下、当該第三者を「オペレーション会社」という。）。
3. 甲は、乙および丙その他乙または丙の指定する者（オペレーション会社を含むがこれに限らない。）がオペレーション業務その他の自販機の運営、維持管理のために設置場所へ出入りすることを承諾する。
4. 甲、乙および丙は、本契約に基づき設置場所に設置された自販機の運営、維持管理にあたり、次の事項を遵守するものとする。
 - ① 乙は、自己の負担と責任においてオペレーション業務を行うものとする。
 - ② 甲は、乙およびオペレーション会社のオペレーション業務に同意をもって協力し、自販機に故障またはその他の異常を発見したときは、ただちに乙、丙またはオペレーション会社へ連絡するものとする。
 - ③ 甲は、自販機の稼働に必要な電気を自己の負担において供給するものとし、天災地変等のやむを得ない事由が生じたときを除き、乙または丙の事前の承諾なく供給を止めてはならないものとする。
 - ④ 自販機を移動するときは、甲、乙および丙による協議のうえ、乙または丙の責任において行うものとする。ただし、天災地変等のやむを得ない事由が生じたときは、この限りではない。
 - ⑤ 甲、乙および丙は、他の当事者に対して、現在および将来において、自らまたはその役員・従業員等が暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証する。
5. 甲、乙および丙は、本契約の当事者が次のいずれかに該当したときは、何等の通知、催告を要せず、本契約およびこれに関連して締結される一切の契約の全部または一部を解除することができる。さらに丙は、甲または乙が次のいずれかに該当したときは、何等の通知、催告を要せず、ただちに本契約に基づき設置された自販機を撤去することができるものとする。
 - ① 本契約に違反したとき。
 - ② 破産、民事再生、会社更生の申立てがあったとき、または清算したとき。
 - ③ 差押、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申立てがあったとき。
 - ④ 手形または小切手を不渡りとし、または支払停止、支払不能に陥ったとき。
 - ⑤ 反社会的勢力またはその関係者もしくは関係団体であるとき。
 - ⑥ 1ヶ月以上わたって所在不明または連絡不能となったとき。
 - ⑦ その他信用状況の悪化など、本契約を継続し難い事由が生じたとき。
- 6 甲、乙および丙は、販売見込み違い、その他の事情にて相互の採算が伴わないとき（設置後3ヶ月間の売上にて採算を検討する。）、または自販機をたびたび故障させられたときは、協議のうえ、本契約およびこれに関連して締結される一切の契約の全部または一部を解除することができる。
- 7 理由の如何を問わず本契約が終了した場合、丙は甲および乙の承諾を得ずしてただちに本契約に基づき設置された自販機を撤去することができる。
- 8 オペレーション会社によるオペレーション業務が困難であると乙または丙が判断した場合、乙または丙は甲に通知のうえオペレーション会社に代わる第三者にオペレーション業務の委託をすることができるものとする。
- 9 甲、乙および丙は、本契約に関して知り得た事項につき厳に秘密を守り、開示した当事者の事前の書面による承諾のない限り、本契約の有効期間中はもちろん契約終了後といえども他に開示又は漏洩してはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、丙が自己のグループ会社を開示する場合はこの限りではない。
- 10 甲、乙および丙は、本契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保として提供してはならない。
- 11 本契約の有効期間は2023年10月17日より2024年10月16日までとする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに甲、乙または丙のいずれからも何らの申し出がない場合、本契約は1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
- 12 本契約に関する付帯事項があるときは以下に記載する。
乙が甲へ支払う販売手数料の全額を白山市子育て応援券金に対し毎月、乙が丙へ預け入れ丙が甲に代わって募金する。

- 13 本契約に定めのない事項については、甲、乙、丙が協議して解決を図るものとする。
本契約締結の証として本書3通を作成し、甲、乙および丙各名押印のうえ、各1通を保有する。

契約日 2023年10月17日

設置場所	古賀オール(株)東北支店		
住所	〒989-0931 宮城県白石市福円深谷字生久来5番11号		
支払条件	設置場所における総売上（消費税等別）の % に消費税等を加算して支払うものとする。		
締日/支払日	毎月末日締、翌月20日支払（金融機関が休業日の場合は翌日までに）		
	振込手数料負担	乙 の負担とする。	
振込先口座	7111		
	口座名義		
	金融機関名	支店名	種目
		振込先	口座番号
登録番号	1		
甲	住所	宮城県白石市福円深谷字生久来5番11号	
	氏名	古賀オール株式会社 東北支店 支店長 齋 股 隆 弘	
乙	住所	大阪市北区中之島二丁目2番7号中之島セントラルタワー	
	氏名	ダイナミックペンディングネットワーク株式会社 代表取締役社長 佐井 勝司	
丙	住所	大阪市北区中之島二丁目2番7号中之島セントラルタワー	
	氏名	ダイドードリンコ株式会社 自販機営業本部長 齊藤 和男	
オペレーション会社	住所	宮城県仙台市宮城野区中野1-3-8 TEL 022-387-0053	
	氏名	ガイドービバレッジサービス株式会社 仙台営業所	

2023年1月23日制定

（お客様控）

自動販売機営業許可契約書

甲、乙および丙は、自動販売機（以下、「自販機」という。）を設置し、営業することの許可に関して、以下のとおり契約（以下、「本契約」という。）を締結する。

1. 甲は、乙および丙に対し、本契約に記載の自販機設置場所（以下、「設置場所」という。）に自販機を設置する正当な権利を有することを保証する。また、甲は丙に対し、①設置場所に自販機を無償で設置し商品販売することができる権利を許諾するとともに、②丙が、当該権利に基づき、乙に対し、乙が設置場所に丙から貸与された自販機を無償で設置し商品販売することを許可すること（以下、当該許可を「乙に対する営業許可」という。）に異議を唱えないものとする。乙は、乙に対する営業許可に基づき、設置場所において自らが主体となり自販機を設置し商品販売する事業を営むことの対価として、本契約に記載の販売手数料を甲へ支払うものとする。
2. 乙は、乙に対する営業許可に基づき設置された自販機について、自販機への商品補充、売上金の回収、保全・修理等（以下、「オペレーション業務」という。）を第三者に委託することができる（以下、当該第三者を「オペレーション会社」という。）。
3. 甲は、乙および丙その他乙または丙の指定する者（オペレーション会社を含むがこれに限らない。）がオペレーション業務その他の自販機の運営、維持管理のために設置場所へ出入りすることを承諾する。
4. 甲、乙および丙は、本契約に基づき設置場所に設置された自販機の運営、維持管理にあたり、次の事項を遵守するものとする。
 - ① 乙は、自己の負担と責任においてオペレーション業務を行うものとする。
 - ② 甲は、乙およびオペレーション会社のオペレーション業務に善意をもって協力し、自販機に故障またはその他の異常を発見したときは、ただちに乙、丙またはオペレーション会社へ連絡するものとする。
 - ③ 甲は、自販機の稼働に必要な電気を自己の負担において供給するものとし、天災地変等のやむを得ない事由が生じたときを除き、乙または丙の事前の承諾なく供給を止めてはならないものとする。
 - ④ 自販機を移動するときは、甲、乙および丙による協議のうえ、乙または丙の責任において行うものとする。ただし、天災地変等のやむを得ない事由が生じたときは、この限りではない。
 - ⑤ 甲、乙および丙は、他の当事者に対して、現在および将来において、自らまたはその役員・従業員等が暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証する。
5. 甲、乙および丙は、本契約の当事者が次のいずれかに該当したときは、何等の通知、催告を要せず、本契約およびこれに関連して締結される一切の契約の全部または一部を解除することができる。さらに丙は、甲または乙が次のいずれかに該当したときは、何等の通知、催告を要せず、ただちに本契約に基づき設置された自販機を撤去することができるものとする。
 - ① 本契約に違反したとき、
 - ② 破産、民事再生、会社更生の申立てがあったとき、または清算したとき、
 - ③ 差押、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申立てがあったとき、
 - ④ 手形または小切手を不渡りとし、または支払停止、支払不能に陥ったとき、
 - ⑤ 反社会的勢力またはその関係者もしくは関係団体であるとき、
 - ⑥ 1ヶ月以上にわたって所在不明または連絡不能となったとき、
 - ⑦ その他信用状況の悪化など、本契約を継続し難い事由が生じたとき、
6. 甲、乙および丙は、販売見込み違い、その他の事項にて相互の核算が合わないとき（設置後3ヶ月間の売上と採算を検討する。）、または自販機をたびたび破損させられたときは、協議のうえ、本契約およびこれに関連して締結される一切の契約の全部または一部を解除することができる。
7. 理由の如何を問わず本契約が終了した場合、丙は甲および乙の承諾を得ずしてただちに本契約に基づき設置された自販機を撤去することができる。
8. オペレーション会社によるオペレーション業務が困難であると乙または丙が判断した場合、乙または丙は甲に通知のうえオペレーション会社に代わる第三者にオペレーション業務の委託をすることができるものとする。
9. 甲、乙および丙は、本契約に関して知り得た事項につき厳に秘密を守り、開示した当事者の事前の書面による承諾のない限り、本契約の有効期間中はもちろん契約終了後といえども他に開示又は漏洩してはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。ただし、丙が自己のグループ会社を開示する場合はこの限りではない。
10. 甲、乙および丙は、本契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保として提供してはならない。
11. 本契約の有効期間は、2024年7月23日より2025年7月22日までとする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに甲、乙または丙のいずれからも何らの申し出がない場合、本契約は1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
12. 本契約に関する付帯事項があるときは以下に記載する。
乙が甲へ支払う販売手数料の全額を白石市子育て応援基金に対し毎月、乙が丙へ預け入れ丙が甲に代わって募金する。

13. 本契約に定めのない事項については、甲、乙、丙が協議して解決を図るものとする。
本契約締結の証として本書3通を作成し、甲、乙および丙各名押印のうえ、各1通を保有する。

契約日 2024年 7 月 23 日

設置場所	古賀オール株式会社 東北支店 食堂		
住所	〒 989 - 0731 宮城県白石市福岡深谷佐久来5番11号		
支払条件	設置場所における総売上（消費税等別）の1%に消費税等を加算して支払うものとする。		
締日/支払日	毎月末日締、翌月20日支払（金融機関が休業日の場合は翌日までに）		
	振込手数料負担	乙 の負担とする。	
振込先口座	7/11/7		
	口座名義		
	金融機関名	支店名	種目
	口座番号		
登録番号	〒 989 - 0731		
甲	住所	宮城県白石市福岡深谷佐久来5番11号	
	氏名	古賀オール株式会社 東北支店長 猪股 隆弘	
乙	住所	大阪市北区中之島二丁目2番7号中之島セントラルタワー	
	氏名	ダイナミックベンディングネットワーク株式会社 代表取締役社長 笠井 勝司	
丙	住所	大阪市北区中之島二丁目2番7号中之島セントラルタワー	
	氏名	グイドードリンコ株式会社 自販機営業本部長 齋藤 和男	
オペレーション会社	住所	宮城県仙台市宮城野区中野1-3-8 1F	
	氏名	グイドービバレッジサービス株式会社 仙台営業所	